



PUTUSAN

Nomor 555/Pid.Sus-LH/2025/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PENDIY Bin SUKRI**
2. Tempat lahir : Hanjalipan (Kab. Kotim)
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 03 Maret 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Darul Iman RT 06 RW 02 Kelurahan Kota Besi Hulu, Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/01/VII/RES.5.6/2025/POLAIRUD tertanggal 26 Agustus 2025 hingga 27 Agustus 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2025 sampai dengan 14 September 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2025 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
4. Hakim sejak tanggal 12 November 2025 sampai dengan tanggal 11 Desember 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 12 desember 2025 sampai dengan tanggal 09 Februari 2026;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 555/Pid.Sus-LH/2025/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 555/Pid.Sus-LH/2025/PN Spt tanggal 12 November 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 555/Pid.Sus-LH/2025/PN Spt tanggal 12 November 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PENDIY Bin SUKRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja** sebagaimana didakwa oleh Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PENDIY Bin SUKRI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dan Denda Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Subsider Kurungan (2 Bulan).
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Unit Perahu Kecil/Ces yang dipergunakan sebagai alat menarik kayu bulat
 - 1 (satu) buah HP Android Merk Infinik dengan no Hp 082253371890
 - Kelompok Kayu Indah Jenis Rengas Burung 79 Batang dengan Volume 25,07 M3.
 - Kelompok Rimba Campuran (RC) Jenis Kayu Tarap 74 Batang dengan volume 21,79 M3 dan jenis kenanga 73 Batang dengan Volume 22,57 M3

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 555/Pid.Sus-LH/2025/PN Spt



Masing-masing dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga masih memiliki anak yang masih kecil, serta Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **PENDIY Bin SUKRI** pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2025 sekitar jam 06.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2025 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025, bertempat di DAS Sungai Mentaya Desa Camba Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "**dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa PENDIY Bin SUKRI telah melakukan perbuatan tindak pidana kehutanan pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2025 sekitar jam 06.30 wib di DAS Sungai Mentaya Desa Camba Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah karena mengangkut kayu bulat / log jenis kayu tilap, rangas serta kenanga dengan ukuran diameter 30 cm sampai dengan 40 Cm panjang 4 (empat) M sebanyak 115 pcs dan ukuran diameter 20 cm sampai dengan 30 cm sebanyak 115 pcs dengan jumlah keseluruhan sekitar sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) pcs dan setelah dilakukan setelah dilakukan penghitungan dan pengukuran oleh petugas yang berwenang yaitu dari BPHL Wilayah XII Palangka Raya pada hari Senin tanggal 08 September 2025 bahwa kayu bulat/log tersebut adalah jenis Kayu Tarap sebanyak 74 (tujuh puluh empat)

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 555/Pid.Sus-LH/2025/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batang dengan Volume 21,79 M3, Jenis kayu Rengas burung sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) Batang dengan Volume 25,07 M3, Jenis kayu Kenanga sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) Batang dengan Volume 22,57 M3. Dengan Jumlah Keseluruhan sebanyak 226 (dua ratus dua puluh enam) batang atau 69,43 M3 (enam puluh sembilan koma empat puluh tiga meter kubik) yang selengkapnya sebagaimana dalam lampiran Berita Acara Hasil Pengukuran Kayu Bulat tanggal 08 September 2025 dan kayu bulat/log tersebut diperoleh dengan cara warga masyarakat menebang pohon kayu dari dalam hutan bekas kebun di Desa Hanjalipan Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan alat berupa mesin sensau sekitar sebulan yang lalu dan tidak ada perijinan untuk melakukan penebangan kayu tersebut selanjutnya Terdakwa membeli kayu bulat/log tersebut dan membawa menggunakan perahu kecil/ces milik Terdakwa tidak dilengkapi dengan SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) dan rencananya kayu bulat / log tersebut Terdakwa bawa ke Kota Besi atau tempat sdr MADi selajutnya kayu bulat/log tersebut akan di gesek menjadi kayu masak berbagai ukuran oleh sdr MADi dan setelah menjadi kayu masak tersebut ditotal dapat berapa kubik selanjutnya kayu masak tersebut akan dijual ke Sampit oleh sdr. MADi setelah itu Terdakwa baru menerima bayaran dengan harga Rp900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) per Meter Kubiknya dan uang hasil penjualan kayu tersebut akan digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Terdakwa

Bahwa ditunjukan barang bukti yang berupa 1 (satu) buah HP merk Infinik dengan no Hp 082253371890 adalah benar barang tersebut milik Terdakwa yang ada berkaitan dengan tindak pidana yang di persangkakan kepada Terdakwa;

Bahwa ditujukan barang bukti kayu berupa 1 (satu) unit perahu kecil/ces adalah benar milik Terdakwa yang dipergunakan sebagai sarana / alat angkut untuk menarik kayu bulat/log sebanyak 226 pcs = 69,43 M3 yang saat ini disita oleh penyidik;

Bahwa ditujukan barang bukti kayu kayu bulat/log sebanyak 226 Pcs = 69.43 M3 adalah benar bahwa kayu log tersebut milik Terdakwa yang saat itu di angkut/dibawa/dikuasai oleh Terdakwa PENDIY Bin SUKRI yang tidak dilengkapi dengan dokumen berupa SKSHH dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 555/Pid.Sus-LH/2025/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hutan Lindung dan Hutan Produksi, pada pasal 259 ayat (1) setiap pengangkutan Hasil Hutan Kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa : Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), Nota Angkutan dan Nota Perusahaan serta SAKR untuk kayu tersebut berasal dari hasil budi daya;

- Bahwa Terdakwa dalam mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu tidak memiliki memiliki Dokumen Angkutan baik berupa FA-KO, Surat angkutan Lelang Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), Nota Angkutan dan Nota Perusahaan serta SAKR, serta memiliki Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dari Pejabat yang berwenang.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TONI FRANTINO Bin KUSENG Siner dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan adanya dugaan terjadinya Tindak Pidana Tindak Pidana Tindak Pidana Mengangkut, Menguasai, Atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2025 sekira jam 06.30 wib di DAS Sungai Mentaya Desa Camba Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana kehutanan adalah Terdakwa PENDIY Bin SUKRI;
- Bahwa Terdakwa bertempat tinggal di Jalan Darul Iman Kel.Kota Besi Hulu RT 06 Kec.Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengangkut/menguasai/menarik kayu bulat/log dengan menggunakan alat tarik yang berupa perahu kecil/ces milik Terdakwa sendiri yaitu Terdakwa PENDIY Bin SUKRI;

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 555/Pid.Sus-LH/2025/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa mengangkut hasil kehutanan yaitu dengan cara Kayu bulat/log tersebut dengan cara kayu bulat/log tersebut dibuat menjadi rakit selanjutnya ditarik dengan menggunakan perahu kecil/ces milik Terdakwa sendiri melalui jalur air sungai mentaya;
- Bahwa Kayu bulat/log tersebut yang dibawa/dikuasainya merupakan kayu jenis kayu tilap, rangas serta kenanga;
- Bahwa Terdakwa bentuk serta ukuran Kayu bulat/log tersebut adalah dengan ukuran diameter 30 cm sampai dengan 40 cm panjang 4 (empat) M sebanyak 115 pcs dan ukuran diameter 20 cm sampai dengan 30 cm sebanyak 115 pcs dengan jumlah keseluruhan sekitar sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) pcs;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu membawa /menarik kayu bulat/log jenis tilap, kayu rangas serta kayu kenanga dengan ukuran diameter 30 cm sampai dengan 40 cm panjang 4 (empat) M sebanyak 115 pcs dan ukuran diameter 20 cm sampai dengan 30 cm sebanyak 115 pcs dengan jumlah keseluruhan sekitar sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) pcs dan setelah dilakukan penghitungan dan pengukuran oleh petugas yang berwenang yaitu dari BPHL Wilayah XII Palangka Raya pada hari Senin tanggal 08 September 2025 bahwa kayu bulat/log tersebut adalah jenis Kayu Tarap sebanyak 74 (tujuh puluh empat) Batang dengan Volume 21,79 M³, Jenis kayu Rengas burung sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) Batang dengan Volume 25,07 M³, Jenis kayu Kenanga sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) Batang dengan Volume 22,57 M³. Dengan Jumlah Keseluruhan sebanyak 226 (dua ratus dua puluh enam) batang atau 69,43 M³ (enam puluh sembilan koma empat puluh tiga meter kubik) yang selengkapanya sebagaimana dalam lampiran Berita Acara Hasil Pengukuran Kayu Bulat tanggal 08 September 2025;
- Bahwa pemilik dari Kayu bulat/log sebanyak 226 (dua ratus dua puluh enam) pcs/batang dengan jumlah kubikasi sebanyak 69,43 M³ adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Kayu bulat/log sebanyak 226 (dua ratus dua puluh enam) pcs/batang dengan jumlah kubikasi sebanyak 69,43 M³ tersebut akan di gesek /diolah menjadi kayu masak di daerah Kota Besi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kayu bulat/log tersebut dari kawasan hutan daerah desa Hanjalipan Kec. Kota Besi kab. Kotim;

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 555/Pid.Sus-LH/2025/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan kayu bulat/log dengan cara membeli dari warga masyarakat yang ditebang / diambil di kawasan hutan di daerah Desa Hanjalipan Kec.Kota Besi Kab.Kotim;
- Bahwa rencananya kayu bulat/log tersebut akan dibawa ke Kota Besi untuk digesek/diolah mendjai kayu masak selanjutnya kayu tersebut akan di jual oleh Terdakwa ke sampit;
- Bahwa Asal usul kayu tersebut adalah kayu yang di beli dari warga masyarakat yang menebang pohon kayu tersebut dari dalam hutan bekas kebun di daerah Desa Hanjalipan Kec.Kota Besi Kab.Kotim Prop.Kalteng;
- Bahwa kayu nbulat/log tersebut diperoleh dengan Cara yaitu menebang pohon kayu tersebut dengan menggunakan alat berupa mesin sensau selanjutnya mereka kumpulkan selanjutnya Terdakwa membelinya kayu bulat/log tersebut;
- Bahwa warga masyarakat tesrebut menebang kayu tersebut sekitar sebulan yang lalu di kawasan hutan Desa Hanjalipan Kec.Kota Besi Kab.Kotim Prop.Kalteng;
- Bahwa saksi menjelaskan menurut keterangan Terdakwa bahwa Hutan tempat kayu kayu tersebut di tebang tidak ada perijinan untuk melakukan penebangan kayu tersebut;
- Bahwa yang mengangkut kayu tersebut adalah karena karena butuh biaya untuk hidup sehari hari sehingga Terdakwa mengangkut kayu bulat / log tersebut yang kemudian kayunya rencananya akan dijual Kembali;
- Bahwa kayu tersebut berada di hutan dan lahannya tidak ada pemiliknya atau hutan milik Negara;
- Bahwa Lokasi hutan tempat menebang kayu tersebut jaraknya cukup jauh dan jika menggunakan perahu kecil/ces tersebut menempuh waktu sekitar 3 (tiga) jam;
- Bahwa Kayu bulat/log jenis Kayu Tarap sebanyak 74 (tujuh puluh empat) Batang dengan Volume 21,79 M3, Jenis kayu Rengas burung sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) Batang dengan Volume 25,07 M3, Jenis kayu Kenanga sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) Batang dengan Volume 22,57 M3. Dengan Jumlah Keseluruhan sebanyak 226 (dua ratus dua puluh enam) batang atau 69,43 M3 (enam puluh sembilan koma empat puluh tiga meter kubik) yang selengkapnya sebagaimana dalam lampiran Berita Acara Hasil Pengukuran Kayu Bulat tanggal 08 September 2025 yang diangkut/dikuasai/ditarik dengan menggunakan perahu kecil/ces oleh

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 555/Pid.Sus-LH/2025/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan);

- Bahwa barang bukti yang berupa 1 (satu) buah HP merk Infinix dengan no Hp 082253371890 adalah benar barang tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit perahu kecil/ces adalah benar milik Terdakwa yang dipergunakan sebagai sarana / alat angkut untuk menarik kayu bulat/log sebanyak 226 pcs = 69 M3;
- Bahwa kayu bulat/log sebanyak 226 Pcs = 69.43 M3 yang saat itu di angkut/dibawa/dikuasai oleh Terdakwa yang tidak dilengkapi dengan dokumen berupa SKSHH/FAKB dari pihak yang berwenang.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. DEDI PRAYITNO Bin SYARIF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan adanya dugaan terjadinya Tindak Pidana Tindak Pidana Tindak Pidana Mengangkut, Menguasai, Atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2025 sekira jam 06.30 wib di DAS Sungai Mentaya Desa Camba Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana kehutanan adalah Terdakwa PENDIY Bin SUKRI;
- Bahwa Terdakwa bertempat tinggal di Jalan Darul Iman Kel.Kota Besi Hulu RT 06 Kec.Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengangkut/menguasai/menarik kayu bulat/log dengan menggunakan alat tarik yang berupa perahu kecil/ces milik Terdakwa sendiri yaitu Terdakwa PENDIY Bin SUKRI;
- Bahwa cara terdakwa mengangkut hasil kehutanan yaitu dengan cara Kayu bulat/log tersebut dengan cara kayu bulat/log tersebut dibuat menjadi rakit selanjutnya ditarik dengan menggunakan perahu kecil/ces milik Terdakwa sendiri melalui jalur air sungai mentaya;
- Bahwa Kayu bulat/log tersebut yang dibawa/dikuasainya merupakan kayu jenis kayu tilap, rangas serta kenanga;
- Bahwa Terdalwa bentuk serta ukuran Kayu bulat/log tersebut adalah dengan ukuran diameter 30 cm sampai dengan 40 Cm panjang 4 (empat) M

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 555/Pid.Sus-LH/2025/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 115 pcs dan ukuran diameter 20 cm sampai dengan 30 cm sebanyak 115 pcs dengan jumlah keseluruhan sekitar sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) pcs;

- Bahwa Terdakwa pada saat itu membawa /menarik kayu bulat/log jenis tilap.kayu rangas serta kayu kenanga dengan ukuran diameter 30 cm sampai dengan 40 Cm panjang 4 (empat) M sebanyak 115 pcs dan ukuran diameter 20 cm sampai dengan 30 cm sebanyak 115 pcs dengan jumlah keseluruhan sekitar sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) pcs dan setelah dilakukan penghitungan dan pengukuran oleh petugas yang berwenang yaitu dari BPHL Wilayah XII Palangka Raya pada hari Senin tanggal 08 September 2025 bahwa kayu bulat/log tersebut adalah jenis Kayu Tarap sebanyak 74 (tujuh puluh empat) Batang dengan Volume 21,79 M3, Jenis kayu Rengas burung sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) Batang dengan Volume 25,07 M3, Jenis kayu Kenanga sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) Batang dengan Volume 22,57 M3. Dengan Jumlah Keseluruhan sebanyak 226 (dua ratus dua puluh enam) batang atau 69,43 M3 (enam puluh sembilan koma empat puluh tiga meter kubik) yang selengkapnya sebagaimana dalam lampiran Berita Acara Hasil Pengukuran Kayu Bulat tanggal 08 September 2025;
- Bahwa pemilik dari Kayu bulat/log sebanyak 226 (dua ratus dua puluh enam) pcs/batang dengan jumlah kubikasi sebanyak 69,43 M3 adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Kayu bulat/log sebanyak 226 (dua ratus dua puluh enam) pcs/batang dengan jumlah kubikasi sebanyak 69,43 M3 tersebut akan di gesek /diolah menjadi kayu masak di daerah Kota Besi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kayu bulat/log tersebut dari kawasan hutan daerah desa Hanjalipan Kec.Kota Besi kab.Kotim;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kayu bulat/log dengan cara membeli dari warga masyarakat yang ditebang / diambil di kawasan hutan di daerah Desa Hanjalipan Kec.Kota Besi Kab.Kotim;
- Bahwa rencananya kayu bulat/log tersebut akan dibawa ke Kota Besi untuk digesek/diolah menjadi kayu masak selanjutnya kayu tersebut akan di jual oleh Terdakwa ke sampit;
- Bahwa Asal usul kayu tersebut adalah kayu yang di beli dari warga masyarakat yang menebang pohon kayu tersebut dari dalam hutan bekas kebun di daerah Desa Hanjalipan Kec.Kota Besi Kab.Kotim Prop.Kalteng;
- Bahwa kayu nbulat/log tersebut diperoleh dengan Cara yaitu menebang pohon kayu tersebut dengan menggunakan alat berupa mesin

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 555/Pid.Sus-LH/2025/PN Spt



sensau selanjutnya mereka kumpulkan selanjutnya Terdakwa membelinya kayu bulat/log tersebut;

- Bahwa warga masyarakat tersebut menebang kayu tersebut sekitar sebulan yang lalu di kawasan hutan Desa Hanjalipan Kec.Kota Besi Kab.Kotim Prop.Kalteng;
- Bahwa saksi menjelaskan menurut keterangan Terdakwa bahwa Hutan tempat kayu kayu tersebut di tebang tidak ada perijinan untuk melakukan penebangan kayu tersebut;
- Bahwa yang mengangkut kayu tersebut adalah karena karena butuh biaya untuk hidup sehari hari sehingga Terdakwa mengangkut kayu bulat / log tersebut yang kemudian kayunya rencananya akan dijual Kembali;
- Bahwa kayu tersebut berada di hutan dan lahannya tidak ada pemiliknya atau hutan milik Negara;
- Bahwa Lokasi hutan tempat menebang kayu tersebut jaraknya cukup jauh dan jika menggunakan perahu kecil/ces tersebut menempuh waktu sekitar 3 (tiga) jam;
- Bahwa Kayu bulat/log jenis Kayu Tarap sebanyak 74 (tujuh puluh empat) Batang dengan Volume 21,79 M3, Jenis kayu Rengas burung sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) Batang dengan Volume 25,07 M3, Jenis kayu Kenanga sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) Batang dengan Volume 22,57 M3. Dengan Jumlah Keseluruhan sebanyak 226 (dua ratus dua puluh enam) batang atau 69,43 M3 (enam puluh sembilan koma empat puluh tiga meter kubik) yang selengkapanya sebagaimana dalam lampiran Berita Acara Hasil Pengukuran Kayu Bulat tanggal 08 September 2025 yang diangkut/dikuasai/ditarik dengan menggunakan perahu kecil/ces oleh Terdakwa Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan);
- Bahwa barang bukti yang berupa 1 (satu) buah HP merk Infinik dengan no Hp 082253371890 adalah benar barang tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit perahu kecil/ces adalah benar milik Terdakwa yang dipergunakan sebagai sarana / alat angkut untuk menarik kayu bulat/log sebanyak 226 pcs = 69 M3;
- Bahwa kayu bulat/log sebanyak 226 Pcs = 69.43 M3 yang saat itu di angkut/dibawa/dikuasai oleh Terdakwa yang tidak dilengkapi dengan dokumen berupa SKSHH/FAKB dari pihak yang berwenang
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 555/Pid.Sus-LH/2025/PN Spt



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada ahli)*

1. ARDIANSYAH Bin SAHDAN IDAK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan ahli adalah ASN Kementerian Kehutanan dengan Jabatan Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) Jenjang Penyelia pada Kantor Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XII Palangka Raya adapun tugas dan tanggung jawab saya melaksanakan tugas pokok, pengembangan profesi dan penunjang jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Jenjang Penyelia dan melaksanakan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Kepala BPHL Wilayah XII Palangka Raya;
- Bahwa ahli mengerti tentang tata cara pengukuran hasil hutan berupa kayu yang berlaku saat sekarang ini yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
- Bahwa Kayu olahan sitaan barang bukti milik Terdakwa sdra PENDIY Bin SUKRI yang diangkut, dibawa atau dikuasai oleh Terdakwa atas nama Sdr. PENDIY Bin SUKRI yang saya ukur terdiri dari Kayu Jenis Tarap 74 Batang dengan Volume 21,79 M3, Jenis Rengas burung 79 Batang dengan Volume 25,07 M3, Jenis Kenanga 73 Batang dengan Volume 22,57 M3. Dengan Jumlah Keseluruhan sebanyak 226 (dua ratus dua puluh enam) batang atau 69,43 M3 (enam puluh sembilan koma empat puluh tiga meter kubik) yang selengkapnya sebagaimana dalam lampiran Berita Acara Hasil Pengukuran Kayu Bulat tanggal 08 September 2025;
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Pasal 1 angka 61 menyatakan bahwa Penatausahaan Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat PUHH adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan atas perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran, pengujian, penandaan, pengangkutan/peredaran, pengolahan, dan pemasaran hasil Hutan, pada Pasal 1 butir 65 bahwa Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan yang selanjutnya disebut SIPUHH adalah sistem informasi berbasis web yang digunakan

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 555/Pid.Sus-LH/2025/PN Spt



sebagai sarana pencatatan dan pelaporan secara elektronik dalam pelaksanaan penatausahaan hasil Hutan;

- Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, dijelaskan bahwa :

- a. Setiap pengangkutan Hasil Hutan Kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa : SKSHHK; Nota Angkutan; atau nota perusahaan;
- b. Dokumen angkutan hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengangkutan dengan 1 (satu) tujuan;
- c. SKSHHK digunakan untuk menyertai pengangkutan : Kayu Bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB, dan tempat Pengolahan Hasil Hutan; atau Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih, dari dan/atau ke tempat Pengolahan Hasil Hutan;
- d. Nota Angkutan digunakan untuk pengangkutan : arang kayu dan/atau kayu daur ulang, kayu hasil kegiatan pemungutan untuk kepentingan sendiri atau fasilitas umum dari lokasi penebangan, kayu impor dari pelabuhan ke tempat pengolahan kayu, bertahap Kayu Bulat/Kayu Olahan dari lokasi penerbitan SKSHHK ke pelabuhan muat dan/atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir, dan/atau lanjutan kayu hasil lelang;
- e. SKSHHK dan Nota Angkutan berlaku sebagai surat keterangan sah hasil Hutan;
- f. Nota perusahaan digunakan dalam pengangkutan diluar ketentuan selain Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih, dari dan/atau ke tempat Pengolahan Hasil Hutan;
- g. SKSHHK dapat diterbitkan setelah dipenuhi kewajiban PNPB atas pelayanan dokumen angkutan hasil Hutan;
- h. SKSHHK diterbitkan untuk Hasil Hutan Kayu Bulat yang telah dibayar lunas PNPB, dan/atau Hasil Hutan Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih yang berasal dari bahan baku Kayu Bulat yang sah dan diolah oleh pemegang PBPHH;
- i. SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK yang merupakan karyawan pemegang Perizinan Berusaha/TPTKB/perizinan

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 555/Pid.Sus-LH/2025/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang memiliki kualifikasi GANISPH sesuai kompetensinya;

j. Nota Angkutan diterbitkan oleh karyawan pemegang Perizinan Berusaha/TPT-KB/perizinan lainnya;

k. Nota perusahaan diterbitkan oleh pengirim.

- Bahwa berdasarkan hal tersebut, Dokumen SKSHHK, Nota Angkutan dan Nota Perusahaan yang menyertai dalam setiap pengangkutan hasil hutan berfungsi sebagai bukti legalitas dalam pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan yang asal usulnya berasal dari hutan alam dengan kepemilikan Perizinan Berusaha yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi :

a. Pasal 1 butir 80 bahwa Kayu Olahan adalah produk hasil pengolahan Kayu Bulat, bahan baku serpih dan/atau kayu bahan baku setengah jadi, dengan ragam produk berupa kayu gergajian termasuk ragam produk turunannya, veneer termasuk ragam produk turunan panel kayu lainnya, dan serpih kayu (wood chips) termasuk ragam produk turunannya;

b. Pasal 1 ayat 21 menyatakan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang selanjutnya disingkat PBPH adalah Perizinan Berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan Pemanfaatan Hutan;

c. Pasal 1 ayat 30 Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat PBPHH adalah Perizinan Berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan pengolahan hasil Hutan;

d. Pasal 1 ayat 55 Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 555/Pid.Sus-LH/2025/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja Negara;
- e. Pasal 1 ayat 56 Iuran Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang selanjutnya disingkat IPBPH adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan;
 - f. Pasal 1 Ayat 57 Provisi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya disingkat PSDH adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil Hutan dan/atau hasil usaha yang dipungut dari Hutan Negara;
 - g. Pasal 1 Ayat 58 Dana Reboisasi yang selanjutnya disingkat DR adalah dana yang dipungut atas pemanfaatan kayu yang tumbuh alami dari Hutan Negara;
 - h. Pasal 1 Ayat 59 Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat SIPNBP adalah aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk melakukan pencatatan, penyimpanan, dan pemantauan data PNBP;
 - i. Pasal 1 Ayat 60 Wajib Bayar adalah orang pribadi atau Badan dari dalam negeri atau luar negeri yang mempunyai kewajiban membayar PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. Pasal 1 ayat 61 menyatakan bahwa Penatausahaan Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat PUHH adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan atas perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran, pengujian, penandaan, pengangkutan/ peredaran, pengolahan, dan pemasaran hasil Hutan;
 - k. Pasal 1 ayat 65 menyatakan bahwa Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan yang selanjutnya disebut SIPUHH adalah sistem informasi berbasis web yang digunakan sebagai sarana pencatatan dan pelaporan secara elektronik dalam pelaksanaan penatausahaan hasil Hutan;
 - l. Paragraf 4" Pencatatan Produksi Hasil Hutan Kayu Pasal 258 Ayat (1) LHP Kayu menjadi dasar pengenaan

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 555/Pid.Sus-LH/2025/PN Spt



PNBP(PSDH dan DR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

m.Paragraf 5 “ Pencatatan Pengangkutan atau Peredaran Hasil Hutan Kayu” Pasal 259 ayat (1) Setiap pengangkutan Hasil Hutan Kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa :

- a. SKSHHK;
- b. Nota Angkutan; atau
- c. nota perusahaan; ayat (3) SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk menyertai pengangkutan :

- a. Kayu Bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB, dan tempat Pengolahan Hasil Hutan.

Kayu bulat / log dan kayu olahan yang dinyatakan sah apabila berasal dari perizinan sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dibayarkan PNBP (PSDH dan DR) melalui SIPNBP dan disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK) yang penerbitannya dilaksanakan melalui aplikasi SIPUHH yang diterbitkan secara self assesment oleh karyawan pemegang izin dengan berkualifikasi tenaga teknis GANISPH Penguji Kayu Bulat dengan format dokumen SKSHHK sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;

- Bahwa berdasarkan Undang Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 16 Jo. Pasal 88 ayat (1) huruf a yaitu Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dengan kata lain bahwa setiap orang diwilayah hukum negara RI apabila melakukan kegiatan pengangkutan, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu pada waktu dan tempat yang sama harus memiliki

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 555/Pid.Sus-LH/2025/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau disertai dokumen surat keterangan sahnyanya hasil hutan kayu berupa SKSHHK yang diterbitkan melalui SIPUHH oleh penerbit SKSHHK yang merupakan karyawan pemegang Perizinan Berusaha/TPT-KB/perizinan lainnya yang memiliki kualifikasi GANISPH sesuai kompetensinya;

- Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, Dokumen yang harus dimiliki oleh sdr. PENDIY Bin SUKRI untuk dapat melakukan kegiatan pengangkutan kayu bulat/log dengan jumlah sebanyak 226 (dua ratus dua puluh enam) batang atau 69,43 M3 (enam puluh sembilan koma empat puluh tiga meter kubik) adalah Dokumen SKSHHK yang diterbitkan melalui Aplikasi SIPUHH Online;

- Bahwa Terhadap perbuatan yaitu melakukan kegiatan pengangkutan Kayu bulat/log dengan Jumlah Keseluruhan sebanyak 226 (dua ratus dua puluh enam) batang atau 69,43 M3 (enam puluh sembilan koma empat puluh tiga meter kubik) yang di tarik dengan menggunakan perahu kecil/ces yang dilakukan oleh sdr. PENDIY Bin SUKRI dimana selaku orang yang mengangkut/menguasai/menarik hasil hutan kayu tanpa dilengkapi bersama-sama surat keterangan sahnyanya hasil hutan sebagaimana tersebut di atas, hal tersebut tidak dapat dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara ahli ukur kayu olahan dari Balai Pengelolaan Hutan Lestari wilayah XII Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dengan Jumlah Keseluruhan sebanyak 226 (dua ratus dua puluh enam) batang atau 69,43 M3 (enam puluh sembilan koma empat puluh tiga meter kubik) tersebut merupakan hasil hutan kayu berupa kayu bulat/log ;

- Bahwa Karena pengangkutan kayu bulat/log Kayu Jenis Tarap 74 Batang dengan Volume 21,79 M3, Jenis Rengas Burung 79 Batang dengan Volume 25,07 M3, Jenis Kenanga 73 Batang dengan Volume 22,57 M3. dengan Jumlah Keseluruhan sebanyak 226 (dua ratus dua puluh enam) batang atau 69,43 M3 (enam puluh sembilan koma empat puluh tiga meter kubik) tersebut tidak disertai dengan dokumen SKSHHK maka dapat dipastikan bahwa hasil hutan kayu tersebut belum dilakukan pembayaran PSDH dan DR yang menimbulkan kerugian negara;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 555/Pid.Sus-LH/2025/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah PNBP kehutanan yang merupakan Kerugian Negara dan harus disetor ke Negara adalah PSDH Rp. 6.103.850,- (enam juta seratus tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan DR Rp. 21.970.380,- (dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah). Sehingga total PSDH/DR adalah Rp. 28.074.230,- (dua puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu dua ratus tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengangkut/menguasai /menarik kayu bulat/log Pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2025 sekira jam 06.30 wib di DAS Sungai Mentaya Desa Camba Kec.Kota Besi Kab.Kotim Prop.Kalteng;
- Bahwa kayu bulat / log jenis kayu tilap,rangas serta kenanga dengan ukuran diameter 30 cm sampai dengan 40 Cm panjang 4 (empat) M sebanyak 115 pcs dan ukuran diameter 20 cm sampai dengan 30 cm sebanyak 115 pcs dengan jumlah keseluruhan sekitar sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) pcs
- Bahwa kayu bulat/log tersebut adalah jenis Kayu Tarap sebanyak 74 (tujuh puluh empat) Batang dengan Volume 21,79 M3, Jenis kayu Rengas burung sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) Batang dengan Volume 25,07 M3, Jenis kayu Kenanga sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) Batang dengan Volume 22,57 M3. Dengan Jumlah Keseluruhan sebanyak 226 (dua ratus dua puluh enam) batang atau 69,43 M3 (enam puluh sembilan koma empat puluh tiga meter kubik) adalah kayu yang diangkut/dibawa/dikuasai oleh Terdakwa yang tidak dilengkapi dengan surat /dokumen dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Asal usul kayu tersebut adalah kayu yang di beli dari warga masyarakat yang menebang pohon kayu tersebut dari dalam hutan yang akan dbuat kebun di daerah Desa Hanjalipan Kec.Kota Besi Kab.Kotim Prop.Kalteng;
- Bahwa kayu bulat/log tersebut diperoleh dengan Cara yaitu menebang pohon kayu tersebut dengan menggunakan alat berupa mesin sensau selanjutnya mereka kumpulkan selanjutnya Terdakwa membelinya kayu bulat/log tersebut;
- Bahwa Hutan tempat kayu kayu tersebut di tebang tidak ada perijinan untuk melakukan penebangan kayu tersebut;

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 555/Pid.Sus-LH/2025/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu yang diangkut berupa Kayu bulat/log jenis Kayu Tarap sebanyak 74 (tujuh puluh empat) Batang dengan Volume 21,79 M3, Jenis kayu Rengas burung sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) Batang dengan Volume 25,07 M3, Jenis kayu Kenanga sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) Batang dengan Volume 22,57 M3. Dengan Jumlah Keseluruhan sebanyak 226 (dua ratus dua puluh enam) batang atau 69,43 M3 (enam puluh sembilan koma empat puluh tiga meter kubik) tersebut tidak dilengkapi dengan SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan);
- Bahwa Kayu tersebut rencananya terdakwa bawa ke daerah Kota Besi yang rencananya akan di gesek di tempatnya sdr.MADI;
- Bahwa rencananya ketika kayu bulat / log tersebut sampai di tempatnya sdr MADI selanjutnya kayu bulat/log tersebut akan di gesek menjadi kayu masak berbagai ukuran oleh sdr MADI selanjutnya kayu masak berbagai ukuran dan setelah menjadi kayu masak tersebut ditotal dapat berapa kubik selanjutnya kayu masak tersebut dijual ke sampit oleh sdr.MADI setelah itu terdakwa baru di bayar dengan harga Rp900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) per Meter Kubiknya;
- Bahwa sebelumnya memang pernah menjual kayu bulat/log kepada sdr MADI sekitar setahun yang lalu dan cara terdakwa berkomunikasi dengan sdr MADI adalah dengan cara terdakwa menghubungi sdr MADI untuk menawarkan kayu tersebut dengan menggunakan HP Android merk Infinix warna Putih milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah mengangkut kayu 2 kali ;
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa membeli kayu bulat / log yang ditebang dari hutan tersebut karena terdakwa perlu biaya untuk kehidupan rumah tangga terdakwa kemudian akan terdakwa jual kembali sehingga uang hasil penjualan kayu tersebut bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa barang bukti kayu bulat/log sebanyak 226 Pcs = 69.43 M3 adalah benar kayu log tersebut milik Terdakwa yang saat itu di angkut/dibawa/dikuasai oleh Terdakwa yang tidak dilengkapi dengan dokumen berupa SKSHH dari pihak yang berwenang
- Bahwa perolehan kayu tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang yang terdakwa kenal yang akan membuat kebun sawit sehingga melakukan penebangan di hutan, yang kemudian menawarkan kayu tersebut kepada Terdakwa untuk dijual.

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 555/Pid.Sus-LH/2025/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat Bukti Surat dan barang bukti sebagai berikut:

SURAT

- Laporan Berita Acara Pengukuran Kayu Bulat hari Senin tanggal 9 September 2025 yang ditandatangani Ardiansyah dan Adhitya Ageng Pangestu selaku Petugas Pelaksana Serta AIPTU Sujarwo dan Brigpol DHANDI PRIAMBUDI, S.E. selaku Petugas Pendamping. Dengan ukuran:

- Kelompok Kayu Indah Jenis Rengas Burung 79 Batang dengan Volume 25,07 M3.
- Kelompok Rimba Campuran (RC) Jenis Kayu Tarap 74 Batang dengan volume 21,79 M3 dan jenis kenanga 73 Batang dengan Volume 22,57 M3

BARANG BUKTI

- 1 (satu) Unit Perahu Kecil/Ces yang dipergunakan sebagai alat menarik kayu bulat
- 1 (satu) buah HP Android Merk Infinik dengan no Hp 082253371890
- Kayu bulat/log dengan ukuran diameter 30 cm sampai dengan 40 Cm panjang 4 (empat) Meter sebanyak 115 pcs dan ukuran diameter 20 cm sampai dengan 30 cm sebanyak 115 pcs dengan jumlah keseluruhan sekitar sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) pcs;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari selasa tanggal 26 Agustus 2025 sekira jam 06.30 wib di DAS Sungai Mentaya Desa Camba Kec.Kota Besi Kab.Kotim Prop.Kalteng
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu bulat / log jenis kayu tilap, rangas serta kenanga dengan ukuran diameter 30 cm sampai dengan 40 Cm panjang 4 (empat) M sebanyak 115 pcs dan ukuran diameter 20 cm sampai dengan 30 cm sebanyak 115 pcs dengan jumlah keseluruhan sekitar sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) pcs dan setelah dilakukan setelah dilakukan penghitungan dan pengukuran oleh petugas yang berwenang yaitu dari BPHL Wilayah XII Palangka Raya pada hari Senin tanggal 08

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 555/Pid.Sus-LH/2025/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2025 bahwa kayu bulat/log tersebut adalah jenis Kayu Tarap sebanyak 74 (tujuh puluh empat) Batang dengan Volume 21,79 M3, Jenis kayu Rengas burung sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) Batang dengan Volume 25,07 M3, Jenis kayu Kenanga sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) Batang dengan Volume 22,57 M3. Dengan Jumlah Keseluruhan sebanyak 226 (dua ratus dua puluh enam) batang atau 69,43 M3 (enam puluh sembilan koma empat puluh tiga meter kubik)

- Bahwa kayu bulat/log tersebut diperoleh dengan cara warga masyarakat menebang pohon kayu dari dalam hutan bekas kebun di Desa Hanjalipan Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan alat berupa mesin sensau sekitar sebulan yang lalu dan tidak ada perijinan untuk melakukan penebangan kayu tersebut selanjutnya Terdakwa membeli kayu bulat/log tersebut dan membawa menggunakan perahu kecil/ces milik Terdakwa tidak dilengkapi dengan SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) dan rencananya kayu bulat / log tersebut Terdakwa bawa ke Kota Besi atau tempat sdr MADI selajutnya kayu bulat/log tersebut akan di gesek menjadi kayu masak berbagai ukuran oleh sdr MADI dan setelah menjadi kayu masak tersebut ditotal dapat berapa kubik selanjutnya kayu masak tersebut akan dijual ke Sampit oleh sdr. MADI setelah itu Terdakwa baru menerima bayaran dengan harga Rp900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) per Meter Kubiknya dan uang hasil penjualan kayu tersebut akan digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Terdakwa

- Bahwa Terdakwa dalam mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu tidak memiliki memiliki Dokumen Angkutan baik berupa FA-KO, Surat angkutan Lelang Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), Nota Angkutan dan Nota Perusahaan serta SAKR, serta memiliki Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa sejak tanggal 2 Januari 2026 telah berlaku secara efektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 555/Pid.Sus-LH/2025/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 361 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditentukan bahwa perkara pidana yang telah dilimpahkan ke pengadilan dan telah dimulai pemeriksaannya tetap diperiksa, diadili, dan diputus berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kecuali terhadap upaya hukum peninjauan kembali;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, musyawarah Majelis Hakim wajib didasarkan pada surat dakwaan serta seluruh fakta dan alat bukti yang terungkap di persidangan, sehingga surat dakwaan menjadi batas yuridis bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memperhatikan bahwa sejak tanggal 2 Januari 2026 telah diberlakukan Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dan berdasarkan pasal 3 ayat (1) KUHP Nasional disebutkan “dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana tersebut ancaman pidana pada tindak pidana dalam dakwaan tunggal yaitu **Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja** terdapat perubahan dari yang awalnya ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)” menjadi “pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV”,

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 555/Pid.Sus-LH/2025/PN Spt



Menimbang bahwa penyebutan pasal dalam surat dakwaan yang masih merujuk pada ketentuan undang-undang lama harus dipahami sebagai rujukan terhadap ketentuan yang telah disesuaikan tersebut, tanpa mengubah substansi perbuatan yang didakwakan maupun alat bukti dan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pasal 3 ayat (1) KUHP Nasional yangmana terhadap ancaman pidana tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum terdapat perubahan, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan tersebut yangmana perubahan tersebut menguntungkan bagi pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan** sebagaimana telah diubah dengan **Pasal 37 angka 13 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Setiap Orang"** berdasarkan Pasal 145 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, menunjuk pada manusia atau korporasi sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan atau perkataannya, atau manusia atau korporasi sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama Terdakwa **PENDIY Bin SUKRI** dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan No. Reg. Perk. : **PDM - 131 /KOTIM/ 10/2025**

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 555/Pid.Sus-LH/2025/PN Spt



tanggal 11 November 2025 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (error in persona);

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan terhadap identitas Terdakwa didalam surat dakwaan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa yang didasarkan pada keterangan Saksi-Saksi dan alat bukti lainnya serta pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa **PENDIY Bin SUKRI** sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta seluruh berkas perkara yang menjadi lampiran daripada dakwaan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur-unsur telah terpenuhi maka unsur perbuatan telah dikatakan telah selesai dan terbukti;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 555/Pid.Sus-LH/2025/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusakan Hutan, menyebutkan bahwa “setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa **mengangkut** mempunyai makna yaitu proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut;

Menimbang, bahwa alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain;

Menimbang, bahwa **menguasai** mempunyai makna yaitu berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dapat dikatakan menguasai apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa makna **menguasai** lebih luas dari makna **memiliki**, karena seseorang pemilik mempunyai dasar kepemilikan sehingga benar-benar disebut pemilik yang tentunya akan berkuasa apalagi apabila barang tersebut berada dalam tangannya, tetapi orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain;

Menimbang, bahwa **hasil hutan kayu** mempunyai makna yaitu hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa **surat keterangan sahnya hasil hutan** mempunyai makna yaitu dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam menyebutkan bahwa:

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 555/Pid.Sus-LH/2025/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 1 Setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu dilengkapi bersama-sama dengan SKSHHK

Ayat 2 *SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyertai pengangkut*

1. Kayu Bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB, dan Industri Primer; atau;
2. Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer, dan serpih, dari dan/atau ke Industri Primer;

Ayat 3 *SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengangkutan dengan 1 (satu) tujuan;*

Menimbang, bahwa kelengkapan dokumen untuk pengangkutan hasil hutan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam antara lain

1. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), digunakan untuk menyertai pengangkutan:
 1. Kayu Bulat dari Tempat Pengumpulan Kayu (TPK) Hutan, Tempat Pengumpulan Kayu (TPK) Antara, dan Industri Primer;
 2. Kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari dan/atau ke Industri Primer;
2. Nota Angkutan, digunakan untuk menyertai:
 - a. Pengangkutan arang kayu dan/atau kayu daur ulang;
 - b. Pengangkutan bertahap Kayu Bulat/Kayu Olahan dari lokasi penerbitan SKSHHK ke pelabuhan muat dan/atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir;
 - c. Pengangkutan kayu hasil IPHHK dari lokasi penebangan;
 - d. Pengangkutan lanjutan kayu hasil lelang; dan/atau
 - e. Pengangkutan kayu impor dari pelabuhan ke industri pengolahan kayu;
3. Nota Perusahaan digunakan untuk mengangkut kayu olahan di luar ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
4. Surat Angkutan Lelang digunakan untuk pengangkutan kayu hasil lelang sekaligus maupun bertahap yang diterbitkan oleh Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (WAS-GANISPHPL) sesuai kompetensinya yang ada di Dinas Provinsi;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 555/Pid.Sus-LH/2025/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam hal pengangkutan berupa kayu olahan, pengangkut diharuskan memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) jika kayu olahan yang diangkut dari industri primer;

Menimbang, bahwa dalam hal pengangkutan berupa kayu olahan, pengangkut diharuskan memiliki Nota Angkutan untuk pengangkutan bertahap kayu olahan dari lokasi penerbitan SKSHH ke pelabuhan muat dan/atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir;

Menimbang, bahwa yang wajib memiliki kewajiban untuk melengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau Nota Angkutan adalah pemilik kayu olahan tersebut;

Menimbang, bahwa yang berwenang menerbitkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) terhadap kayu olahan adalah Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang merupakan karyawan karyawan Pemegang Izin/Pengelola Hutan /Industri Primer/TPT-KB (Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat) yang memiliki kualifikasi sebagai Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian Kayu Gergajian Rimba (GANISPHPL-PKG-R);

Menimbang, bahwa yang berwenang menerbitkan Nota Angkutan terhadap kayu olahan adalah karyawan Pemegang Izin/Pengelola Hutan /Industri Primer/TPT- KB (Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)** menurut Pasal 1 angka 23 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam adalah dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan melalui SIPUHH (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan yaitu ;

- Bahwa Pada hari selasa tanggal 26 Agustus 2025 sekira jam 06.30 wib di DAS Sungai Mentaya Desa Camba Kec.Kota Besi Kab.Kotim Prop.Kalteng
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu bulat / log jenis kayu tilap, rangas serta kenanga dengan ukuran diameter 30 cm sampai dengan 40 Cm panjang 4 (empat) M sebanyak 115 pcs dan ukuran diameter 20 cm sampai dengan 30 cm sebanyak 115 pcs dengan jumlah keseluruhan sekitar sebanyak 230 (dua ratus tiga

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 555/Pid.Sus-LH/2025/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) pcs dan setelah dilakukan setelah dilakukan penghitungan dan pengukuran oleh petugas yang berwenang yaitu dari BPHL Wilayah XII Palangka Raya pada hari Senin tanggal 08 September 2025 bahwa kayu bulat/log tersebut adalah jenis Kayu Tarap sebanyak 74 (tujuh puluh empat) Batang dengan Volume 21,79 M3, Jenis kayu Rengas burung sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) Batang dengan Volume 25,07 M3, Jenis kayu Kenanga sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) Batang dengan Volume 22,57 M3. Dengan Jumlah Keseluruhan sebanyak 226 (dua ratus dua puluh enam) batang atau 69,43 M3 (enam puluh sembilan koma empat puluh tiga meter kubik)

- Bahwa kayu bulat/log tersebut diperoleh dengan cara warga masyarakat menebang pohon kayu dari dalam hutan bekas kebun di Desa Hanjalipan Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan alat berupa mesin sensau sekitar sebulan yang lalu dan tidak ada perijinan untuk melakukan penebangan kayu tersebut selanjutnya Terdakwa membeli kayu bulat/log tersebut dan membawa menggunakan perahu kecil/ces milik Terdakwa tidak dilengkapi dengan SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) dan rencananya kayu bulat / log tersebut Terdakwa bawa ke Kota Besi atau tempat sdr MADI selajutnya kayu bulat/log tersebut akan di gesek menjadi kayu masak berbagai ukuran oleh MADI dan setelah menjadi kayu masak tersebut ditotal dapat berapa kubik selanjutnya kayu masak tersebut akan dijual ke Sampit oleh MADI setelah itu Terdakwa baru menerima bayaran dengan harga Rp900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) per Meter Kubiknya dan uang hasil penjualan kayu tersebut akan digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Terdakwa

- Bahwa Terdakwa dalam mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu tidak memiliki memiliki Dokumen Angkutan baik berupa FA-KO, Surat angkutan Lelang Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), Nota Angkutan dan Nota Perusahaan serta SAKR, serta memiliki Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dari Pejabat yang berwenang

- Bahwa pengangkutan kayu bulat/log Kayu Jenis Tarap 74 Batang dengan Volume 21,79 M3, Jenis Rengas Burung 79

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 555/Pid.Sus-LH/2025/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batang dengan Volume 25,07 M3, Jenis Kenanga 73 Batang dengan Volume 22,57 M3. dengan Jumlah Keseluruhan sebanyak 226 (dua ratus dua puluh enam) batang atau 69,43 M3 (enam puluh sembilan koma empat puluh tiga meter kubik) tersebut tidak disertai dengan dokumen SKSHHK maka dapat dipastikan bahwa hasil hutan kayu tersebut belum dilakukan pembayaran PSDH dan DR yang menimbulkan kerugian negara dengan perhitungan sebagai berikut :

- A. Kelompok Kayu Indah (Rengas Burung)
 - a. PSDH sama dengan $10 \% \times \text{harga patokan} \times \text{jumlah volume Meter Kubik Kayu Bulat} = 10 \% \times \text{Rp.1.550.000,-} \times 25,07 \text{ M3} = \text{Rp. 3.885.850,-}$ (tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
 - b. DR sama dengan $28 \% \times \text{harga patokan} \times \text{jumlah volume meter kubik kayu Bulat} = 28 \% \times \text{Rp.1.550.000,-} \times 2 \times 25,07 \text{ M3} = \text{Rp. 10.880.380,-}$ (sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
- B. Kelompok Rimba Campuran (Kayu Tarap dan Kenanga)
 - a. PSDH sama dengan $10 \% \times \text{harga patokan} \times \text{jumlah volume Meter Kubik Kayu Bulat} = 10 \% \times \text{Rp.500.000,-} \times 44,36 \text{ M3} = \text{Rp. 2.218.000,-}$ (dua juta dua ratus delapan belas ribu rupiah).
 - b. DR sama dengan $50 \% \times \text{harga patokan} \times \text{jumlah volume meter kubik kayu Bulat} = 50 \% \times \text{Rp.500.000,-} \times 44,36 \text{ M3} = \text{Rp. 11.090.000,-}$ (sebelas juta sembilan puluh ribu rupiah).
- Sehingga jumlah PNBP kehutanan yang merupakan Kerugian Negara dan harus disetor ke Negara adalah PSDH Rp. 6.103.850,- (enam juta seratus tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan DR Rp. 21.970.380,- (dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah). Sehingga total PSDH/DR adalah Rp. 28.074.230,- (dua puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu dua ratus tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, dan berdasarkan pasal 36 ayat (1) KUHP

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 555/Pid.Sus-LH/2025/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional disebutkan bahwa setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan selanjutnya menurut Sudarto, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi yaitu : (1) Adanya kemampuan bertanggungjawab, artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal 2) hubungan batin antara pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa), 3) tidak adanya dasar yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan mengenai keadaan jiwa pelaku tindak pidana telah diatur dalam pasal 39 KUHP Nasional yaitu setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menyandang disabilitas mental dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai Gambaran psikotik dan/atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan. Atas hal tersebut dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan bahwa dalam melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut tidak ada alat bukti surat ataupun ahli yang menunjukkan bahwa Terdakwa menyandang disabilitas mental dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai Gambaran psikotik dan/atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat;

Menimbang, berdasarkan dengan fakta dan pertimbangan tersebut diatas dengan keterangan Ahli ARDIANSYAH Bin SAHDAN IDAK yang merupakan PEH Penyelia Pada BPHL Wilayah XII Palangka Raya yang menyebutkan "Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya sedangkan Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap dan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 259 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pengangkutan Hasil Hutan Kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa: a. SKSHHK; b. Nota Angkutan; atau c. nota perusahaan, pada Pasal 260 ayat (1) bahwa SKSHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1) huruf a, diterbitkan untuk: a. Hasil Hutan Kayu Bulat yang telah dibayar lunas PNBP; dan/atau b. Hasil Hutan Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih yang berasal dari bahan baku Kayu Bulat yang sah dan diolah oleh pemegang PBPHH, pada Pasal 260 ayat (2) bahwa

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 555/Pid.Sus-LH/2025/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK yang merupakan karyawan pemegang Perizinan Berusaha/TPT-KB/perizinan lainnya yang memiliki kualifikasi GANISPH sesuai kompetensinya, pada Pasal 260 ayat (3) bahwa Nota Angkutan diterbitkan oleh karyawan pemegang Perizinan Berusaha/TPT-KB/perizinan lainnya dan pada Pasal 260 ayat (5) bahwa Nota perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1) huruf c diterbitkan oleh pengirim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli yang menyebutkan apabila salah satu atau seluruhnya tidak terpenuhi sesuai dengan Pasal 83 ayat 1 huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, Paragraf 5 Pasal 259 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) (7) dan ayat (8), merupakan tindak pidana kehutanan yang berdasarkan Undang Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 16 Jo. Pasal 88 ayat (1) huruf a yaitu Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dengan kata lain bahwa setiap orang diwilayah hukum negara RI apabila melakukan kegiatan pengangkutan, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu pada waktu dan tempat yang sama harus memiliki atau disertai dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan kayu berupa SKSHHK yang diterbitkan melalui SIPUHH oleh penerbit SKSHHK yang merupakan karyawan pemegang Perizinan Berusaha/TPT-KB/perizinan lainnya yang memiliki kualifikasi GANISPH sesuai kompetensinya sehingga Dokumen yang harus dimiliki oleh Terdakwa PENDIY Bin SUKRI untuk dapat melakukan kegiatan pengangkutan kayu bulat/log dengan jumlah sebanyak 226 (dua ratus dua puluh enam) batang atau 69,43 M3 (enam puluh sembilan koma empat puluh tiga meter kubik) adalah Dokumen SKSHHK yang diterbitkan melalui Aplikasi SIPUHH Online

Menimbang, bahwa Karena pengangkutan kayu bulat/log Kayu Jenis Tarap 74 Batang dengan Volume 21,79 M3, Jenis Rengas Burung 79 Batang dengan Volume 25,07 M3, Jenis Kenanga 73 Batang dengan Volume 22,57 M3. dengan Jumlah Keseluruhan sebanyak 226 (dua ratus dua puluh enam) batang atau 69,43 M3 (enam puluh sembilan koma empat puluh tiga meter

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 555/Pid.Sus-LH/2025/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kubik) tersebut tidak disertai dengan dokumen SKSHHK maka dapat dipastikan bahwa hasil hutan kayu tersebut belum dilakukan pembayaran PSDH dan DR yang menimbulkan kerugian negara dan harus disetor ke Negara adalah PSDH Rp. 6.103.850,- (enam juta seratus tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan DR Rp. 21.970.380,- (dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ratus delapan puluh rupiah). Sehingga total PSDH/DR adalah Rp. 28.074.230,- (dua puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu dua ratus tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memperhatikan apakah Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut terdapat unsur kesalahan yaitu kesengajaan atau kealpaan;

Menimbang, bahwa arti *Sengaja* adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan undang-undang yang dalam doktrin hukum dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan yaitu :

1. Dengan sengaja sebagai maksud (*dolus directus*) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut ;
3. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi ;

Menimbang, bahwa dari arti sengaja dan 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan sengaja atau kesengajaan berarti adanya kehendak untuk berbuat sesuatu, dimana pelaku mengetahui atau menyadari apa yang diperbuatnya atau adanya niat, kehendak, dan tujuan dari pelaku untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan undang-undang baik dalam tingkatan sebagai maksud atau sebagai kepastian atau sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah terungkap maksud Terdakwa mengangkut dan menguasai hasil hutan berupa kayu bulat/log yang dibeli Terdakwa dari kenalan warga Desa hanjalipan yang b tidak dilengkapi dengan dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dengan tujuan akan dibawa ke sampit dan dijual kepada seseorang

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 555/Pid.Sus-LH/2025/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama MADI dan hasil penjualan kayu tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yang dengan demikian menurut Majelis Hakim apabila fakta persidangan tersebut dihubungkan dengan syarat sengaja atau kesengajaan dalam perkara ini adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan niat, kehendak, dan tujuan yang telah diketahui atau disadarinya untuk mengangkut dan menguasai yang bukan haknya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan kesengajaan dengan maksud karena Terdakwa mempunyai niat dan menyadari serta menginsyafi dengan mengangkut kayu dan menguasai hasil hutan kayu dengan tidak dapat menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan dan tidak dilengkapi dengan dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) sebagaimana dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 259 ayat (1) pada saat mengangkut kayu bulat/log Kayu Jenis Tarap 74 Batang dengan Volume 21,79 M3, Jenis Rengas Burung 79 Batang dengan Volume 25,07 M3, Jenis Kenanga 73 Batang dengan Volume 22,57 M3. dengan Jumlah Keseluruhan sebanyak 226 (dua ratus dua puluh enam) batang atau 69,43 M3 (enam puluh sembilan koma empat puluh tiga meter kubik) menggunakan perahu kecil/ces dari Desa Hanjalipan Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur tempat Terdakwa mengangkut hasil hutan berupa kayu menuju ke Sampit untuk dijual kepada seseorang yang bernama MADI namun terdakwa sudah tertangkap oleh Satpolairud Polres Kotim di wilayah DAS Sungai Mentaya Desa Camba Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur. Dimana perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian negara dan disetior ke Negara adalah PSDH Rp. 6.103.850,- (enam juta seratus tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan DR Rp. 21.970.380,- (dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah). Sehingga total PSDH/DR adalah Rp. 28.074.230,- (dua puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu dua ratus tiga puluh rupiah) Dengan demikian unsur "**Dengan sengaja mengangkut, dan menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 ayat (1) huruf b Undang-Undang**

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 555/Pid.Sus-LH/2025/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu No.2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan yang terbukti namun tidak sependapat sepanjang mengenai lamanya hukuman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar sebagaimana diatur dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun sebagai alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan selain memperhatikan kepentingan Terdakwa juga harus berpedoman pada **landasan filosofis negara dalam membentuk suatu aturan yang mengatur tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan** sehingga tercipta ketertiban di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah bukanlah upaya balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional yaitu penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang, bahwa hutan, sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara dan memberikan manfaat bagi umat manusia yang wajib disyukuri, dikelola, dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 555/Pid.Sus-LH/2025/PN Spt



kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dinyatakan dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan harus dilaksanakan secara tepat dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomis serta untuk menjaga keberlanjutan bagi kehidupan sekarang dan kehidupan generasi yang akan datang;

Menimbang, bahwa telah terjadi perusakan hutan yang disebabkan oleh pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional;

Menimbang, bahwa perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum;

Menimbang, bahwa penerapan pidana terhadap pengaturan lalu lintas kehidupan masyarakat harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu untuk tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat yang adil dan makmur, sehingga penetapan sesuatu perbuatan pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan demi kesejahteraan dan perlindungan masyarakat serta pengayoman masyarakat secara menyeluruh dan utuh, tanpa membedakan perlindungan terhadap kelompok “elemen” masyarakat tertentu;

Menimbang, bahwa tindak pidana bidang kehutanan mempunyai karakteristik khusus dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat, yaitu karakteristik yang menganut prinsip-prinsip:

1. Prinsip pertama, Pencegahan Bahaya Lingkungan (*Prevention of Harm*), maksudnya sesuatu tindak pidana kehutanan harus memenuhi adanya penyesuaian aturan nasional dengan aturan dan standar internasional untuk mencegah, mengurangi, dan mengontrol kerugian negara-negara lainnya akibat suatu kegiatan dalam skala nasional. Untuk menghindari kerugian negara lain tersebut, suatu negara wajib

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 555/Pid.Sus-LH/2025/PN Spt



melakukan upaya yang memadai dan didasarkan pada itikad baik mengatur setiap kegiatan masyarakat suatu negara yang berpotensi merusak lingkungan, hutan dan sumber daya alam lainnya, karena masing-masing bagian ekosistem saling tergantung satu sama lain tanpa memandang batas-batas kewilayahan suatu negara;

2. Prinsip kedua, Prinsip Kehati-hatian (*Precautionary Principle*), bahwa untuk melindungi lingkungan, hutan, setiap negara harus menerapkan prinsip kehati-hatian sesuai dengan kemampuan negara yang bersangkutan. Apabila terdapat ancaman kerusakan yang serius atau tidak dapat dipulihkan, ketiadaan bukti ilmiah tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaya-upaya pencegahan penurunan fungsi lingkungan. Prinsip ini antara lain diterapkan dalam menentukan kriteria seorang yang bertanggungjawab dalam tindak pidana, meliputi unsur kealpaan, yaitu orang yang menyebabkan kerusakan hutan harus bertanggungjawab apabila yang bersangkutan menerapkan kehati-hatian di bawah standard atau tidak menerapkan kehati-hatian sebagaimana mestinya;

3. Prinsip ketiga, Prinsip Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*), bahwa pembangunan berkelanjutan menghendaki terjaminnya kualitas hidup yang layak dan baik bagi generasi sekarang dan yang akan datang melalui pelestarian daya dukung lingkungan, dengan maksud dalam proses pembangunan harus terdapat keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, serta pelestarian dan perlindungan lingkungan agar generasi yang akan datang memiliki kemampuan yang sama mendapatkan kualitas hidup dari lingkungan yang sehat dan baik;

Menimbang, bahwa penetapan tindak pidana terhadap suatu rangkaian perbuatan dalam lalu lintas kehidupan masyarakat harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur, sehingga penetapan sesuatu perbuatan pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan demi kesejahteraan dan perlindungan masyarakat serta pengayoman masyarakat secara menyeluruh dan utuh, tanpa membedakan perlindungan terhadap kelompok masyarakat tertentu, sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu; perbuatan mana dikualifikasi sebagai yang tidak dikehendaki dan yang menimbulkan kerugian material dan spritual atas warga masyarakat;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan**

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 555/Pid.Sus-LH/2025/PN Spt



Pemberantasan Perusakan Hutan adalah sebagai upaya preventif sekaligus represif dari Pemerintah dalam penegakan hukum bidang kehutanan, maka lingkungan hutan Indonesia harus dilindungi dan dikelola berdasarkan asas tanggungjawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan, juga pengelolaan hutan harus memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan terhadap kearifan lokal dalam mengelola lingkungan. Namun demikian, upaya represif dalam penegakan hukum bidang kehutanan diaktualisasikan dalam ketentuan pidana tersebut harus dipandang sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), yaitu usaha terakhir guna memperbaiki tingkah laku manusia serta memberikan tekanan psikologis agar orang lain tidak melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melarang Terdakwa untuk melakukan usaha pemanfaatan hasil hutan sepanjang Terdakwa mematuhi ketentuan- ketentuan, dalam hal perizinan dan lain sebagainya, sebagaimana di atur dalam **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan** dan seluruh aturan pelaksanaannya

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, bersifat edukatif yaitu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk memperbaiki diri serta bertujuan agar pelaku tindak pidana kembali mematuhi aturan hukum yang berlaku sehingga ketertiban dalam bermasyarakat dapat terwujud;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih sebagai tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 555/Pid.Sus-LH/2025/PN Spt



Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan tersebut majelis hakim berpendapat senyatanya Terdakwa mengakui segala perbuatan terdakwa dan pembelaan lisan terdakwa bukan merupakan sangkalan atau bantahan terhadap dakwaan penuntut umum namun hanya permohonan keringanan hukuman sehingga terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan hal hal yang meringankan bagi Terdakwa yang termuat dalam satu kesatuan putusan ini;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan makna dan tujuan filosofis dari **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan**, maka dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang putusan yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan segala hal yang terjadi di persidangan dengan teliti dan hati-hati, yang mana apabila hanya sekedar memperhatikan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tentu akan dengan mudah menentukan bahwa Terdakwa telah bersalah dan pantas menjalani hukuman pidana, terlebih dalam perkara ini Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya. Namun tidak hanya sampai di situ saja fungsi dari peradilan pidana, yang mana telah diamanahkan secara yuridis adalah untuk menggali segala hal agar keadilan tegak bukan hanya bagi Terdakwa saja namun juga bagi masyarakat banyak. Tentu menjadi sebuah tantangan yang tidak mudah dilakukan oleh Majelis Hakim untuk menentukan berapa lamanya ppidanaan yang harus dijalani oleh Terdakwa, sehingga dengan putusan ini amanah tersebut dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa dalam rangka menjatuhkan ppidanaan yang tepat dan proporsional kepada Terdakwa tersebut, maka sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Majelis Hakim menggunakan parameter pedoman ppidanaan dalam mempertimbangkan takaran atau berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, yaitu sebagai berikut:

a. Bentuk kesalahan Terdakwa

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini didasari dengan adanya kesalahan dengan bentuk kesengajaan dengan maksud karena Terdakwa mempunyai niat dan menyadari serta menginsyafi dengan mengangkut kayu dan menguasai hasil hutan kayu dengan tidak dapat menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan dan tidak dilengkapi dengan dengan Surat

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 555/Pid.Sus-LH/2025/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) sebagaimana dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 259 ayat (1) pada saat mengangkut kayu bulat/log Kayu Jenis Tarap 74 Batang dengan Volume 21,79 M3, Jenis Rengas Burung 79 Batang dengan Volume 25,07 M3, Jenis Kenanga 73 Batang dengan Volume 22,57 M3. dengan Jumlah Keseluruhan sebanyak 226 (dua ratus dua puluh enam) batang atau 69,43 M3 (enam puluh sembilan koma empat puluh tiga meter kubik) menggunakan perahu kecil/ces dari Desa Hanjalipan Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur dengan tujuan akan dijual kepada seseorang yang bernama MADI;

b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan mengenai kesalahan Terdakwa di atas, terjadi pergeseran motif dan tujuan Terdakwa, yang mana awalnya Terdakwa membeli kayu pada warga di Desa Hanjalipan Kota Besi yang dipotong oleh warga di wilayah Hutan kemudian Terdakwa angkut menggunakan Motor kecil/ces menuju sampit untuk dijual kepada Madi dan hasil penjualan selanjutnya akan ia gunakan untuk kepentingan sendirinya;

c. Sikap batin Terdakwa

Bahwa Majelis Hakim menilai tingkat kesalahan Terdakwa dengan cara menggali lebih dalam terhadap sikap batin yang menjadi alasan serta latar belakang sehingga Terdakwa melakukan tindak pidana ini. Dari keterangannya Terdakwadimana kayu kayu tersebut akan dijual Kembali kepada Madi untuk digunakan sebagai perkayuan atau mebel yang lebih menguntungkan, tentu Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada satu alasanpun yang memaksanya menemui keadaan yang pantas dan wajar sehingga Terdakwa melakukan tindak pidana.

d. Perencanaan tindak pidana dan cara melakukan tindak pidana

Bahwa mengenai poin ini telah diuraikan secara utuh oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan mengenai unsur tindak pidana. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama;

e. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana

Bahwa Terdakwa menyesali tindak pidana yang telah ia lakukan tersebut, ia berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Terdakwa dalam perkara ini siap untuk menerima konsekuensi hukum yang

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 555/Pid.Sus-LH/2025/PN Spt



akan dijatuhkan dalam persidangan ini. Selain itu Terdakwa memohon agar diberikan kesempatan untuk dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang taat hukum dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar dengan menjalani masa pemidanaan yang lebih ringan dari tuntutan;

f. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi Terdakwa

Bahwa Terdakwa memiliki pekerjaan sebagai tukang kayu. Terdakwa belum pernah dipidana. Terdakwamempunyai istri dan anak yang masih kecil sehingga terdakwa tulang punggung keluarga.. Terdakwa memerlukan keahlian agar ia dapat hidup lebih bermanfaat;

g. Pengaruh pidana terhadap masa depan Terdakwa

Bahwa pemidanaan bukan semata-mata bertujuan memberikan pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan juga untuk memberikan efek jera, mencegah terulangnya tindak pidana, serta mendorong proses refleksi diri Terdakwa agar dapat kembali berperan secara positif dalam kehidupan masyarakat. Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih harus dipandang sebagai waktu bagi Terdakwa merenungi kesalahannya tersebut.;

h. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat

Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi seluruh unsur tindak pidana di atas. Seperti halnya pertimbangan keadilan yang diberikan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tindak pidana yang telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa telah meresahkan keamanan dan kenyamanan masyarakat. Terkhusus dampak perbuatan terdakwa yang menyebabkan kerusakan ekosistem hutan kayu yang dapat menimbulkan bencana apabila tidak ditanggulangi dengan cepat

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini dibacakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 361 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa sejak berlakunya hukum acara pidana yang baru tersebut perkara tindak pidana yang sudah dilimpahkan ke pengadilan dan sudah dimulai proses pemeriksaannya tetap diperiksa, diadili, dan diputus berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kecuali untuk proses peninjauan kembali berlaku ketentuan dalam Undang-Undang. Atas dasar itu sehingga dalam memutus perkara ini Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 555/Pid.Sus-LH/2025/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) Unit Perahu Kecil/Ces yang dipergunakan sebagai alat menarik kayu bulat
- 1 (satu) buah HP Android Merk Infinik dengan no Hp 082253371890
- Kelompok Kayu Indah Jenis Rengas Burung 79 Batang dengan Volume 25,07 M3.
- Kelompok Rimba Campuran (RC) Jenis Kayu Tarap 74 Batang dengan volume 21,79 M3 dan jenis kenanga 73 Batang dengan Volume 22,57 M3

adalah hasil dari kejahatan maupun alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan namun memiliki nilai ekonomis bagi negara, maka sesuai dengan Penjelasan Pasal 16 **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan** yang menyebutkan bahwa "Di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut", dengan memperhatikan Pasal 43 yaitu Peruntukan pemanfaatan barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ditujukan:

- a. untuk kepentingan pembuktian perkara;
- b. untuk pemanfaatan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- c. untuk dimusnahkan; dan/atau

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 555/Pid.Sus-LH/2025/PN Spt



d. untuk kepentingan publik atau kepentingan sosial.

maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui segala perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi Kembali;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PENDIY Bin SUKRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja mengangkut Kayu Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **PENDIY Bin SUKRI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan **denda** sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap
3. Menetapkan jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan Terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar, dan dalam hal hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 555/Pid.Sus-LH/2025/PN Spt



tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 80 (delapan puluh) hari;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

6. Menetapkan barang bukti berupa

- 1 (satu) Unit Perahu Kecil/Ces yang dipergunakan sebagai alat menarik kayu bulat

- 1 (satu) buah HP Android Merk Infinik dengan no Hp 082253371890

-Kelompok Kayu Indah Jenis Rengas Burung 79 Batang dengan Volume 25,07 M3.

-Kelompok Rimba Campuran (RC) Jenis Kayu Tarap 74 Batang dengan volume 21,79 M3 dan jenis kenanga 73 Batang dengan Volume 22,57 M3

Masing-masing dirampas untuk negara.

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Senin, tanggal 02 Februari 2026, oleh kami, Herdian Eka Putravianito, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Radhingga Dwi Setiana, S.H., Adrian Kristyanto Adi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Krista, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Fransiskus Leonardo R. Sihole, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

Radhingga Dwi Setiana, S.H.

Herdian Eka Putravianito, S.H., M.H.

d.t.o.

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 555/Pid.Sus-LH/2025/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Adrian Kristyanto Adi, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Krista, S.H.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 555/Pid.Sus-LH/2025/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)